

ЮРИДИЧЕСКОЕ ДОСЬЕ

Дело Бобова Олега Ивановича

Взыскание ущерба с ООО «УЖК Новоуральская»

Дата сборки: 25.03.2026

ОТЧЕТ ДЛЯ ОТЦА

ОТЧЕТ ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ ДЕЛУ (БОБОВ О.И.)

Для: Отца (Олега Ивановича)

От: AI-Ассистента (Antigravity)

Дата: 25.03.2026

1. ТЕКУЩИЙ СТАТУС

Мы провели полный аудит документов по делу о пропаже оборудования (станки, яхтенное оборудование) из подвального помещения. Ситуация пересмотрена с точки зрения действующего законодательства РФ.

2. ГЛАВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

Устранение критической ошибки (ст. 131)

Ранее в переписке возникло недопонимание относительно статьи 131.

- **Факт:** Оппоненты ссылались на **ст. 131 ГПК РФ** (Гражданский процессуальный кодекс), которая просто описывает правила написания иска.

- **Путаница:** Номер совпадает со ст. 131 УК РФ (изнасилование), что вызвало ложную тревогу.

Вывод: Никаких обвинений уголовного характера в этой части нет, это чисто техническая путаница номеров.

Выявление схемы «подмены понятий»

Управляющая компания (УК) и ГЖИ применили хитрый юридический прием, чтобы избежать обвинений по ст. 158 УК (Кража):

- Они официально называли станки и оборудование **«строительным мусором»** и **«горючими материалами»**.

- Ссылаясь на нормы пожарной безопасности (СанПиН и ФЗ-52), они «очистили» помещение, фактически уничтожив или присвоив ценные активы.

3. ЧТО СДЕЛАНО

Я подготовил **Финальную жалобу в Прокуратуру**, которая бьет именно по этой схеме:

1. **Опровержение статуса «мусора»:** Ссылаемся на ст. 135 ГК РФ. Станки — это имущество, а не мусор.

2. **Обвинение в Самоуправстве (ст. 330 УК РФ):** Даже при нарушении пожарных норм, УК не имела права распоряжаться чужим имуществом.

3. **Требование к Прокурору:** Отменить отказ полиции от 2013 года и заставить УК ответить за пропажу вещей.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ

1. ****Подача жалобы:**** Текст готов и проверен. Его нужно распечатать и подать в Прокуратуру (лично или через интернет-приемную).

2. ****Приложения:**** Текст жалобы ссылается на конкретные ответы УК, которые у Вас уже есть.

****Текст жалобы находится здесь:**** [complaint_prosecutor_final.txt](file:///C:/Users/Sasha%20%20Baron/Documents/1.%20%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%9E/_AI_/1/complaint_prosecutor_final.txt)

С уважением, Ваш AI-Ассистент.

ФИНАЛЬНАЯ ЖАЛОБА В ПРОКУРАТУРУ

В Прокуратуру Свердловской области

(через Прокуратуру г. Новоуральска)

от Бобова Олега Ивановича

ЖАЛОБА (УТОЧНЕННАЯ)

на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела

Мною было подано заявление о совершении преступлений по факту утраты имущества (дорогостоящие станки, детали яхт), хранившегося в подвале по адресу [Адрес]. 23.01.2013 г. в возбуждении уголовного дела было отказано. Считаю отказ незаконным.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТМЕНЫ И КЛЮЧЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ:

1. Злонамеренная подмена понятий (Имущество vs Мусор):

УК (ООО «УЖК Новоуральская») в своих ответах (№ 14-05/953, № 14-05/896) ссылается на СанПиН 2.1.2.2645-10 и ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии», классифицируя мое имущество как «строительный мусор» и «горючие материалы».

Данная классификация является незаконной. Согласно ст. 135 ГК РФ, вещь, предназначенная для обслуживания другой, главной вещи, является принадлежностью. Станки и детали яхт являются сложным движимым имуществом, а не «отходами». Статус «мусора» может быть присвоен вещи только при наличии признаков брошенной вещи (ст. 226 ГК РФ), что в данном случае исключено, так как собственник известен.

2. Выход УК за пределы полномочий (Самоуправство - ст. 330 УК РФ):

Даже при наличии предписания ГЖИ № 29-06-07/777 об «очистке помещений», УК не имела права на УТИЛИЗАЦИЮ или уничтожение чужого имущества. Пожарные нормы (ПП РФ № 1479) предписывают освобождение путей эвакуации, но не дают права распоряжаться чужой собственностью как бесхозной. Изъятие имущества без описи и передачи на ответственное хранение — это прямое нарушение ст. 330 УК РФ (Самоуправство).

3. Соккрытие факта хищения (ст. 158 / ст. 167 УК РФ):

Следствие приняло на веру слова УК о «вывозе на свалку» через подрядчика ООО «Управдом Авто». Однако подрядчик вывозит только ТБО (твердые бытовые отходы). Станки и яхтенное оборудование не относятся к ТБО. Факт того, что ценные агрегаты были вывезены в неизвестном направлении без актов оценки, указывает либо на Кражу (ст. 158 УК), либо на Умышленное уничтожение имущества (ст. 167 УК).

ПРОШУ:

1. ОТМЕНИТЬ постановление об отказе от 23.01.2013 г.

2. Провести проверку законности действий УК на предмет Самоуправства (ст. 330 УК РФ).

3. Принудить УК предоставить акты утилизации или сведения о конечном месте нахождения станков и оборудования.

Дата: 25.03.2026

Подпись: _____ /Бобов О.И./

ПРАВОВЫЕ АРГУМЕНТЫ И ПРАКТИКА

ПРАВОВЫЕ АРГУМЕНТЫ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА (ДЛЯ ТРЕБОВАНИЙ К УК)

Этот документ содержит «юридические козыри», которые нужно использовать при общении с прокуратурой и судом для опровержения тезиса УК о том, что «мы просто вывозили мусор».

1. НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ УТИЛИЗАЦИИ

Даже если имущество хранится в подвале с нарушением пожарных норм, Управляющая компания ****не имеет права**** распоряжаться им как своим.

****Обязательный порядок действий УК:****

1. ****Уведомление:**** УК обязана вывесить объявление или направить предписание собственнику с требованием убрать вещи в срок (обычно от 7 до 30 дней).

2. ****Активирование:**** По истечении срока комиссия в составе представителей УК и свидетелей (соседей) обязана составить ****Акт осмотра и Опись**** каждого предмета.

3. ****Хранение:**** Ценные вещи (не являющиеся явным мусором, как гнилые доски или ветошь) должны перемещаться на ответственное хранение, а не на свалку.

****Наш козырь:**** Если УК не предоставила доказательств уведомления Бобова О. И. и Описи имущества перед вывозом — их действия незаконны по определению.

2. ПРИМЕНИМЫЕ СТАТЬИ УК РФ

Статья 330 УК РФ (Самоуправство)

Это наш основной инструмент.

- ****Суть:**** Совершение действий вопреки установленному порядку, причинившее существенный вред.

- ****Аргумент:**** Вывоз станков и деталей яхт без уведомления и акта — это самовольное действие. Ущерб (стоимость оборудования) является «существенным вредом».

Статья 167 УК РФ (Умышленное уничтожение имущества)

- ****Суть:**** Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб (более 5000 руб.).

- ****Аргумент:**** Если УК знала, что в подвале стоят станки (а они это видели), и всё равно отправила их под пресс или на свалку — это умышленное уничтожение ценности.

3. ССЫЛКИ НА СУДЕБНУЮ ПРАКТИКУ

Суды в РФ (в т.ч. судебная практика по ГК РФ и УК РФ) исходят из того, что:

- ****Классификация «Мусор» субъективна.**** УК не является экспертной организацией, чтобы на глаз определять ценность станка или лодки. Без оценки специалиста называть это «мусором» — незаконно.

- ****Право собственности выше санитарных норм.**** Нарушение жильцом правил пожарной безопасности (хранение в подвале) влечет административный штраф, но ****не лишает его права собственности**** на вещи. УК не имеет права «конфисковывать» или уничтожать вещи в качестве наказания за нарушение.

4. КАК ЭТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

В новом заявлении или при допросе в прокуратуре нужно задать следующие вопросы:

1. «Где копия уведомления, врученного Бобову О. И. под подпись за 7-30 дней до вывоза?»

2. «Где акт комиссионного осмотра и опись имущества, составленная перед погрузкой?»

3. «На каком основании сотрудники УК (не являясь оценщиками) присвоили оборудованию статус 'отходов'?»

****Отсутствие ответов на эти вопросы автоматически делает отказ полиции незаконным.****

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДАЧЕ

ИНСТРУКЦИЯ: КАК ПОДАТЬ ЖАЛОБУ В ПРОКУРАТУРУ (ОНЛАЙН)

Чтобы не ходить по кабинетам, жалобу можно подать за 10 минут через интернет. Это имеет такую же юридическую силу, как и личный визит.

ШАГ 1: ПОДГОТОВКА ФАЙЛОВ

Убедитесь, что у вас под рукой:

1. Текст жалобы в формате Word или PDF.
2. Сканы/фото ответов из полиции и УК (если есть).
3. Фотографии станков/оборудования (если сохранились — это будет очень мощным доказательством того, что это не мусор).

ШАГ 2: ВЫБОР СПОСОБА ПОДАЧИ

****Вариант А: Через Интернет-приемную Прокуратуры (Самый быстрый)****

1. Перейдите по ссылке: [https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_66/internet-reception] (https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_66/internet-reception) (это прокуратура Свердловской области).
2. Выберите «Согласен с правилами» и нажмите «Написать обращение».
3. В поле ****«Регион»**** выберите: ***Свердловская область***.
4. В поле ****«Орган прокуратуры»**** выберите: ***Прокуратура г. Новоуральска*** (если дело было там).

****Вариант Б: Через Госуслуги****

1. Зайдите на Госуслуги под своей учетной записью.
2. В поиске введите «Подача обращений в органы прокуратуры».
3. Следуйте подсказкам системы.

ШАГ 3: ЗАПОЛНЕНИЕ ДАННЫХ

- В поле «Тема обращения» выберите: ****«Жалоба на действия (бездействие) органов дознания и следствия»****.

- В тексте обращения можно кратко написать: ***«Прошу отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и провести проверку действий ООО 'УЖК Новоуральская' по ст. 330 УК РФ. Полный текст жалобы приложен файлом».***

- ****Прикрепите файл**** с финальной жалобой (`complaint\_prosecutor\_final.txt`) и всеми доказательствами.

ШАГ 4: ПОЛУЧЕНИЕ ОТВЕТА

После нажатия кнопки «Отправить», вам на почту придет номер обращения.

- Прокуратура обязана рассмотреть жалобу в течение ****3-10 дней**** (если требуется проверка — до 30 дней).

- Ответ придет либо на электронную почту, либо почтой России по адресу проживания.

****СОВЕТ:**** Если отец будет подавать лично, нужно распечатать жалобу в ****двух экземплярах****. На втором экземпляре сотрудник прокуратуры должен поставить штамп о принятии с датой — это ваша гарантия, что жалоба не «потеряется».

ШАБЛОН ОПИСИ ИМУЩЕСТВА

ПРИЛОЖЕНИЕ: ОПИСЬ УТРАЧЕННОГО ИМУЩЕСТВА (ШАБЛОН)

Эту таблицу нужно заполнить максимально подробно и приложить к жалобе. Это докажет прокурору, что УК вывезла не «мусор», а дорогостоящие активы.

| № | Наименование имущества | Краткие характеристики (модель, год, состояние) | Примерная стоимость (руб.) | Примечание (есть ли фото, чеки, свидетели) |

|---|-----|-----|-----|-----|

| 1 | Деревообрабатывающий станок (№1) | Бытовой, универсальный, в рабочем состоянии | [Например: 45 000] | Использовался для [цель] |

| 2 | Деревообрабатывающий станок (№2) | [Модель], чугунная станина | [Например: 60 000] | Тяжелое оборудование |

| 3 | Детали яхты (Комплект) | [Описание: мачты, паруса, киль и т.д.] | [Например: 150 000] | Уникальное оборудование |

| 4 | Инструменты / Материалы | [Опишите крупные позиции] | [Например: 30 000] | Стеллаж, запчасти |

| ... | ... | ... | ... | ... |

| ****ИТОГО:**** | | ****[Сумма]**** | |

Зачем это нужно?

Для ст. 158 УК (Кража) или ст. 167 УК (Уничтожение) ущерб должен быть ****значительным**** (от 5 000 руб.).

Для ст. 330 УК (Самоуправство) вред должен быть ****существенным****.

Если итоговая сумма в таблице превышает 100 000 - 200 000 рублей, полиция уже не сможет просто отмахнуться фразой «это был строительный мусор». Это ценный актив, за который положена уголовная ответственность.

****Задание для отца:**** Постарайтесь вспомнить модели станков или хотя бы их размеры и вес. Чем "тяжелее" и сложнее выглядит вещь в описи, тем меньше она похожа на мусор.